



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/501/2021
מס' בקשה: 6/682/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

התובע:
(המשיב)

הבר אסף

נגד

הנתבעים:
(המבקשים)

1. פרומוביץ שמואל
2. אלישמר פרומוביץ יפית אמיליה
באמצעות ב"כ: עו"ד מלכה מיכאל

החלטה

לפניי בקשה שהגישו הנתבעים בתאריך 8.11.2022, שכותרתה "בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין" (להלן-"הבקשה").

הרקע הרלבנטי לבקשה

1. בתאריך 8.8.2022, ניתן פסק הדין בתביעה שעניינה צו עשה לתיקון ליקויי רטיבות בדירת התובע (להלן-"פסק הדין").
2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב נקאש 13 פתח תקווה, הידוע כחלקה 953 בגוש 6371 (להלן-"הבית המשותף"). התובע והנתבע 1, הם בעלי דירות בבית המשותף. התובע הוא בעל דירה בקומה השלישית בבית המשותף, ואילו הנתבע 1, הוא בעל דירה בקומה הרביעית בבית המשותף.
3. במסגרת פסק הדין, ניתנו הוראות אופרטיביות לתיקון הליקויים בדירת הנתבעים, ובין השאר נקבע בסעיף 26, כי תיקון הליקויים בדירת הנתבעים, יתבצע בהתאם לאמור בסעיף 1 בעמ' 36 לחוות דעתו של המומחה המוסכם (אשר הפנה בחוות דעתו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/501/2021
מס' בקשה: 6/682/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

למפרט טכני אשר צורף כנספח לחוות דעתו) ובתוך שלושים ימים ממועד מתן פסק הדין.

תמצית טענות הנתבעים (המבקשים)

4. בבקשה טוענים הנתבעים כי הם פנו לקבלן שביצע בדירתם את עבודות השיפוץ, אשר בעקבותיו החלה הרטיבות בדירת התובע.

5. קבלן השיפוץ נטל עליו את האחריות המלאה על תיקון הליקויים והתחייב לבצעם, עם זאת, דרוש להם פרק זמן נוסף של שישים ימים כדי לאפשר להם למצות את אחריותם מול הקבלן.

6. הנתבעים אינם יכולים לממן שיפוץ חדש למקלחת כאשר קיימת להם אחריות הקבלן, לפיכך ראוי ונכון לאפשר לקבלן לבצע את התיקונים ולהביא לפתרון יעיל.

7. הנתבעים לא צירפו תצהיר תומך לבקשה, אך צירפו הסכם מתאריך 12.1.2022, שנחתם לטענתם עם הקבלן.

תמצית טענות התובע (המשיב)

8. בתאריך 14.11.2022, הגיש את התובע את תגובתו לבקשה. לטענת התובע, נזקי הרטיבות החלו לאחר שיפוץ שביצעו הנתבעים בחודש מאי 2019. בכתב הגנתם שהוגש בתאריך 10.1.2022, הוכחו טענות התובע, אולם בהסכם מתאריך 12.1.2022 שצורף על ידם לבקשה כעת, נרשם באופן ברור כי "כתוצאה מהשיפוץ בדירה נוצרו נזקים בדירת השכן".

9. בפסק הדין נפסק כי תיקון הליקויים ייעשה בתוך שלושים ימים, חלפו כבר למעלה משלושה חודשים מעת שניתן פסק הדין, אשר לא קויים על ידי הנתבעים, לרבות לא תשלום הוצאות ההליך שהושטו עליהם בפסק הדין.

10. ככל שהזמן חולף, נגרמים עוד ועוד נזקים לדירתו בעקבות בעיות האיטום והרטיבות בחדר הרחצה שבדירת הנתבעים. לפיכך, יש לדחות את הבקשה, תוך חיוב הנתבעים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/501/2021
מס' בקשה: 6/682/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בהוצאות מוגברות.

דיון והכרעה

11. כפי שכתבתי בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 26/19 **שלמה סעידה נ' מנחם מאיר ראקוב** (נבו 31.07.2022), כלל ידוע הוא כשסיים בית המשפט את מלאכתו במתן פסק דין, קם הוא מכסאו, ומשכך הדרך היחידה לשנות, להוסיף או להבהיר את פסק הדין היא על ידי פניה של ראש ההוצאה לפועל בדרך הקבועה בסעיף 12 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967. או בדרך של תיקון טעות לפי סעיף 81 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 פרט לכך, אין בדין כל הוראה המאפשרת לבית המשפט, אחרי שנתן את פסק הדין, להוסיף הוראות, הבהרות, תיקונים, או פירושים לפסק דינו [ע"א 498/89 **קאסם מחמד אבו-חסן נ' בעלי 120 חלקים ואחרים** (נבו 04.10.1994); ע"א 3459/94 **I.P. Enterprises Inc. נ' מילוזן בע"מ**, נב(1) 273 (1998); בג"ץ 1154/06 **שמואל לס נ' ביה"ד הארצי לעבודה בירושלים** (נבו 13.09.2006)].

12. עיקרון סופיות הדיון, הוא עיקרון על בשיטת משפטנו, כך בשעה שניתן פסק דין, אין הערכאה שנתנה אותו, רשאית עוד לדון בו. מרגע שניתן פסק דין, קם מחסום, המונע כל התדיינות נוספת בנושא או בשאלה שהוכרעה במסגרתו. כל עוד פסק הדין עומד על כנו, מחייב הוא את הצדדים לו ביחס לכל קביעה עובדתית או משפטית הכלולה בו ואיש מהם לא יכול להעלות, במסגרת התדיינות אחרת ביניהם, טענה העומדת בסתירה לקביעה זו [ע"א 9551/04 **אספן בניה ופיתוח בע"מ נ' מדינת ישראל**, בפסקה 13 (נבו 12.10.2009)].

13. אלא שלעיקרון יסוד זה, יש חריג מצומצם (מלבד החריגים שהוזכרו לעיל), יציר הפסיקה, במסגרתו לבית המשפט קיימת סמכות טבועה להאריך מועדים שנקבעו בפסק דין. חריג מצומצם זה מיועד למקרים יוצאי דופן שבהם עמידה על מועדים שנקבעו בפסק דין תוביל לתוצאה שקשה להשלים עימה וכדי למנוע אי צדק משווע. [ד"נ 22/73 **בן שחר נ' מחלב**, פ"ד כח (2) 89; רע"א 1233/91 **אהרון ג'רבי נ' הרצל בן דוד**, מה(5) 661 (1991); רע"א 7950/04 **מלון עדי אילת בע"מ נ' בנק לפיתוח התעשייה לישראל בע"מ** (נבו 05.09.2004) ע"א 230/87 **יצחק שקולניק נ' יגאל זכאי**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/501/2021
מס' בקשה: 6/682/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

פ"ד מו (3) 279, 285-286; רע"א 4088/14 סנא בדיר נ' רשות מקרקעי ישראל, בפסקאות יג-כ' (נבו 02.07.2014); בג"ץ 8887/06 יוסף מוסא עבד א-ראזק אל-נאבות נ' שר הביטחון, פסקה 11 (נבו 25.03.2012).

14. מקרים חריגים כאמור, הם לדוגמה, שמתקיימות נסיבות שאינן בשליטת החייב לבצע את פסק הדין המונעות ממנו לקיים את פסק הדין בזמנו [בר"מ 10823/07 נור סטאר בע"מ נ' עמותת "פעולה ירוקה" (נבו 30.12.2007)].

15. הסיבה שיש להשתמש בסמכות זו, רק במקרים מיוחדים ונדירים היא שהארכת מועד לביצוע פסק דין, עלולה לפגוע בערכים שונים, כגון: ההסתמכות של מי מהצדדים וסופיות הדיון. כאשר מדובר באכיפת פסקי דין בנושא מקרקעין ובפרט, תכנון ובנייה, נקבע לא פעם כי אכיפתם חיונית לשם הגנה על שלטון החוק ועל הסדר הציבורי (בג"ץ 2297/15 חאפז מחמוד עבד אלחלים אחמד נ' שר הביטחון, פסקה 12 (נבו 28.01.2019)).

ובמיושם לענייננו

16. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, החלטתי לקבל את עמדת התובע (המשיב) ולדחות את בקשת הנתבעים (המבקשים), להלן נימוקיי.

17. ראשית, חרף הטענות העובדתיות שהועלו בה, הנתבעים לא צירפו תצהיר לבקשתם וזאת בניגוד גמור להוראות התקנות (תקנה 50(1) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן-"התקנות"); תקנה 178 לתקנות). הטעם לצירוף התצהיר לבקשה או לתשובה אינו טכני בלבד, בלא תצהירים לתמיכה בבקשה, אין בידי בית המשפט לקבוע ממצאים עובדתיים ולהכריע בה [ראו: ע"א 409/13 שידורי קשת בע"מ נ' קופר, פס' 12 (נבו 11.4.2013); ע"א 728/79 קירור אגודה שיתופית חקלאית מרכזית למשקי עמק חפר והשומרון בע"מ נ' עבד אלחפז זייד, לד(4) 126 (1980)]. לפיכך, די בכך שלבקשה לא צורף תצהיר, כדי לדחותה.

18. אלא שדין הבקשה להידחות גם מהטעמים הבאים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/501/2021
מס' בקשה: 6/682/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

19. הנתבעים לא הסבירו בבקשתם כיצד שישים ימים נוספים יסייעו להם לבצע את פסק הדין, אשר מועד ביצועו חלף זה מכבר. מה עוד שההסכם בין הנתבעים לבין הקבלן, נחתם כאמור בתאריך 12.1.2022, קרי לפני למעלה מעשרה חודשים, בבקשתם לא פירטו הנתבעים אילו פעולות נעשו, אם בכלל, בנוגע לאכיפת ההסכם זה.

20. בבקשה לעיכוב ביצוע של פסק דין, שמשמעותה הארכת המועד לביצוע פסק הדין, על המבקש לפרוש תשתית עובדתית מלאה ועדכנית, לרבות לוח זמנים מדויק להשלמת ביצוע פסק הדין, ואין להסתפק בהעלאת טענות כלליות, כפי שהעלו הנתבעים בבקשתם. מה עוד שאי אפשר להבין מהבקשה מתי **בדיוק** יושלם פסק הדין, ומדוע הארכת המועד המבוקשת הוגשה רק כעת, כאשר ההסכם שבין הנתבעים לבין הקבלן, נחתם כבר לפני כעשרה חודשים. מה עוד שאין המדובר בנסיבות שאינן בשליטת הנתבעים אשר מנעו מהם לבצע את פסק הדין במועד. ככל שיש בין הנתבעים לבין הקבלן מחלוקת בנוגע לעבודות השיפוץ והנובע מהן, אין הדבר צריך לפעול לחובת התובע, אשר אינו צד לאותו למחלוקת, ומשכך אינו צריך להמתין עד להסדרתה.

21. אף עיתוי הגשת הבקשה, חורף את דינה של הבקשה לשבט, ולא לחסד. אין להתעלם מכך שהבקשה שבכותרת הוגשה לאחר המועד שנקבע לביצוע פסק הדין, ולא נטען כי הייתה מניעה להגישה מבעוד מועד. אני סבור שהתנהלות זו לוקה בחוסר תום לב, באי-ניקיון כפיים, ובשיהוי כבד, המטים גם הם את הכף, אל עבר דחיית הבקשה [ראו והשוו: רע"פ 1429/19 **באסמה מוחמד עלי עיסא נ' יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים**, בפסקה 5 (נבו 24.02.2019); רע"פ 2517/10 **חיים זילבר נ' עיריית ירושלים-מדינת ישראל**, בפסקה 1 (נבו 28.03.2010); רע"א 1887/21 **יצחק זאדה נ' מעיין פייזק**, בפסקה 14 (נבו 17.03.2021)].

סוף דבר

22. לאור האמור לעיל הבקשה נדחית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/501/2021
מס' בקשה: 6/682/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

23. אשר להוצאות הבקשה - בהתאם לתקנה 53 לתקנות, יש לפסוק בכל החלטה בבקשה את הוצאות הבקשה, זולת אם יש טעמים מיוחדים שלא לעשות כן. יודגש כי מטרת ההוצאות אינן להעניש את הצד שעמדנו לא התקבלה (ראו והשוו ת"א (שלום ירושלים) 1856/06 הדסה בירמן נ' מכבי שירותי בריאות, בפסקה 106 (נבו 13.05.2008). תכלית ההוצאות הוסברה בתקנה 151 (א) לתקנות בזו הלשון "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו".

24. לנוכח המובא לעיל, אני מחייב את הנתבעים, יחד ולחוד, לשלם לתובע, את הוצאות הבקשה בסך כולל של 750 ₪, שישולמו ללא קשר להוצאות שנפסקו במסגרת פסק הדין. ההוצאות ישולמו בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן, יישא התשלום הוצאות ריבית והצמדה עד לתשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתנה היום, כ"ח חשון תשפ"ג, 22 נובמבר 2022, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה